

# CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

|                       |                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên thủ tục           | <input type="checkbox"/> Thuê nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ thuộc cơ quan trung ương quản lý |
| Mã thủ tục            | 5.002581                                                                                          |
| Số quyết định         | 2109/QĐ-BXD                                                                                       |
| Cấp thực hiện         | Bộ                                                                                                |
| Loại thủ tục          | TTHC do trung ương quy định                                                                       |
| Lĩnh vực              | Nhà ở và công sở                                                                                  |
| Đối tượng thực hiện   | Cán bộ, công chức, viên chức                                                                      |
| Cơ quan có thẩm quyền |                                                                                                   |
| Địa chỉ tiếp nhận HS  |                                                                                                   |
| Cơ quan được ủy quyền |                                                                                                   |
| Cơ quan phối hợp      |                                                                                                   |

## TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- Trình tự thực hiện:

+ Việc thuê nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ phục vụ cho các đối tượng thuộc cơ quan trung ương được quy định như sau: Cơ quan quản lý nhà ở trực thuộc Bộ Xây dựng có trách nhiệm lập tờ trình gửi lấy ý kiến của cơ quan có liên quan, trong đó lấy ý kiến của cơ quan tài chính về dự toán kinh phí thuê nhà ở trong nguồn ngân sách chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách trước khi báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định. Trên cơ sở ý kiến của cơ quan tài chính, cơ quan quản lý nhà ở trực thuộc hoàn thiện lại tờ trình và báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận. Sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Xây dựng, cơ quan quản lý nhà ở trực thuộc Bộ Xây dựng có trách nhiệm ký hợp đồng thuê với chủ sở hữu nhà ở thương mại; việc cấp kinh phí để thanh toán tiền thuê nhà được thực hiện theo ý kiến chấp thuận của Bộ Xây dựng và pháp luật về ngân sách. Sau khi ký hợp đồng thuê nhà ở thương mại, cơ quan quản lý nhà ở tiếp nhận nhà ở, ký hợp đồng cho thuê nhà ở công vụ và thu tiền thuê nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật về nhà ở.

+ Việc thuê nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ phục vụ cho các đối tượng lực lượng vũ trang nhân dân được quy định như sau: Đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an lập tờ trình gửi lấy ý kiến của cơ quan tài chính về dự toán kinh phí thuê nhà ở trong nguồn chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách trước khi báo cáo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xem xét, quyết định. Sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm ký hợp đồng thuê với chủ sở hữu nhà ở thương mại; việc cấp kinh phí để thanh toán tiền thuê nhà được thực hiện theo ý kiến chấp thuận của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và pháp luật về ngân sách. Sau khi ký hợp đồng thuê nhà ở thương mại, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp nhận nhà ở, ký hợp đồng cho thuê nhà ở công vụ và thu tiền thuê nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật về nhà ở.

## THÀNH PHẦN HỒ SƠ

| Tên giấy tờ                                                                         | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Tờ trình: đề nghị cấp có thẩm quyền đề nghị thuê nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ |                  | 1 bản chính, 1 bản sao |

## CÁCH THỨC THỰC HIỆN

| Hình thức nộp | Thời hạn giải quyết | Phí, lệ phí | Mô tả                                                                                            |
|---------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trực tiếp     | Không xác định      | Miễn phí    | không quy định, <input type="checkbox"/> không quy định, <input type="checkbox"/> không quy định |
| Trực tuyến    | Không xác định      | Miễn phí    | không quy định, <input type="checkbox"/> không quy định, <input type="checkbox"/>                |

|              |                |          |                                                                                                  |
|--------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                |          | không quy định                                                                                   |
| Qua bưu điện | Không xác định | Miễn phí | không quy định, <input type="checkbox"/> không quy định, <input type="checkbox"/> không quy định |

## CĂN CỨ PHÁP LÝ

| Tên văn bản pháp lý                                                                                                | Mã văn bản     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng                                   | 144/2025/NĐ-CP |
| Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở; | 95/2024/NĐ-CP  |
| Luật Nhà ở số 27/2023/QH15                                                                                         | 27/2023/QH15   |

## CƠ QUAN THỰC HIỆN

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng

## YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

Không có

## KẾT QUẢ XỬ LÝ

Ý kiến chấp thuận thuê nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ...

Mã: KQ.H21.000023

## TỪ KHÓA

## MÔ TẢ

- Đối tượng thực hiện TTHC:19

+ Bộ Xây dựng: Đối với trường hợp thuê nhà ở để phục vụ cho đối tượng thuộc cơ quan trung ương;

+ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: đối với trường hợp thuê nhà ở để phục vụ cho các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang.

- Cơ quan giải quyết: Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an